

RINGKASAN
KITAB

PENGERTIAN MAKANAN HALAL



1abdurrahman.email@gmail.com
+6282211187085

مفهوم الغذاء الحلال

KARYA DARI
SYAIKH SA'AD BIN NASHIR ASY-SYATSRI

Presented by :
Devin Halim Wijaya
Abdurrahman Zahier
Muhammad Azam Rofiullah

IMAM
MUHAMMAD BIN
SAUD ISLAMIC
UNIVERSITY.

Biografi singkat Sa'ad bin Nashir Asy-syatsri

- Tempat Tanggal Lahir: Riyadh 1387 Hijriah
- Riwayat Pendidikan:
 - S1 Prodi Syariah Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Saud
 - S2 dalam Prodi yang sama dengan judul tesis: "Membedakan antara Ushul dan Furu'"
 - S3 dalam Prodi yang sama dengan judul disertasi : "Al-Qath'u dan Adz-Dzhann di dalam pendapat para ahli ushul"

Posisi saat ini:

- Anggota Haiat Kibar Ulama Saudi Arabia
- Penasihat dalam Diwan Malaki Saudi dengan jabatan Wazir

BAB 1

BAHAN PANGAN NON HEWANI

Sub bab 1: Asal hukum makanan non hewani

Para ulama syariat telah mengikrarkan bahwa asal hukum makanan adalah boleh jika tidak ada dalil pengharamannya, berkata Imam Asy-Syafi'i:

"Asal makanan atau minuman jika bukan punya orang lain atau sudah dihalalkan oleh pemiliknya adalah halal kecuali apa yang diharamkan Allah azza wa jalla dalam kitab-Nya atau dari lisan Nabi-Nya shallallahu alaihi wa sallam, adapun yang diharamkan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam maka harus diharamkan menurut kitab Allah 'Azza wa jalla"

Dan dalil akan hal tersebut adalah surat Al-A'raf ayat 32:

(قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين ءامنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة)

"Katakanlah (Muhammad), 'siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambaNYA dan rezeki yang baik-baik?' Katakanlah, 'semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus (untuk mereka saja) pada hari kiamat'."

Maka makanan yang tidak diketahui sebab boleh dan haramnya maka dihukumi dengan boleh seperti makanan-makanan yang hanya diketahui sebab bolehnya saja, berbeda dengan makanan yang ditemukan sebab boleh dan haramnya maka diharamkan, begitu juga makanan yang ditemukan sebab haramnya saja.

Sub bab 2: sebab-sebab dilarangnya makanan non hewani

1. Sebab pertama: Berbahaya

Syariat mengharamkan kepada mukallaf (orang yang terkena perintah Allah) untuk menjerumuskan dirinya atau orang lain dalam bahaya berdasarkan hadits:

(لا ضرر ولا ضرر)

"Tidak boleh engkau menjerumuskan engkau atau orang lain kepada bahaya"

Dan bahaya dalam makanan memiliki beberapa sebab, diantaranya:

A. Makan melebihi batas kemampuannya, dan makan berlebihan diharamkan menurut hadits di atas dan karena makan berlebihan dianggap sebagai israf (boros) yang dilarang oleh Syariat Islam seperti dalam surat Al-A'raf ayat 31:

(وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين)

"Dan makan dan minumlah dan jangan boros, sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang boros."

B. Beracun

Sebagaimana hadits nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

(من تحسى سما فقتل نفسه فسمه هي يده يتحساه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها)

"Barang siapa yang menenggak racun lalu membunuh dirinya maka racun tersebut akan ia tenggak di neraka jahanam pada hari kiamat dan ia akan berada sangat lama di dalamnya."

C. Substansi yang meskipun tidak beracun namun akan membahayakan tubuh manusia jika dimakan seperti tanah.

D. Segala sesuatu yang diketahui bahayanya berdasarkan percobaan, pengalaman, dan dokter atau farmasi.

Dan bahaya hanya menjadi sebab perngharaman ketika kemungkinannya besar, adapun jika langka maka tidak diperhatikan.

E. Dan termasuk di dalam berbahaya hal-hal yang dianggap menjijikan oleh orang yang memiliki akal sehat dan ini pendapat banyak ulama seperti: ludah, lendir, kotoran dan lain sebagainya.

2. Sebab kedua: Najis

Makanan najis tidak boleh dimakan, dan asal hukum benda adalah suci kecuali jika ada dalil atas kenajisannya, maka menghukumi sesuatu dengan najis tidak bisa dilakukan kecuali dengan dalil syar'i. Benda Najis terbagi menjadi 2:

- **Najis Dzati:**
Yang asal hukumnya memang najis seperti muntah, darah, bangkai, maka benda-benda seperti ini tidak bisa disucikan, dan termasuk golongan ini adalah kotoran hewan yang tidak boleh dimakan.
- **Najis disebabkan karena tercampur atau tertempel benda najis:**
Seperti air yang berubah warna karena tercampur darah, atau minyak yang mati di dalamnya tikus, maka sebagian ahli fikih berpendapat bahwa jika bendanya adalah benda yang sulit dipisahkan maka harus dibuang semua. Dan termasuk dalam jenis ini makanan yang tercampur najis misal makanan yang dimasak dengan minyak babi.
- Menurut pendapat Madzhab Hanbali bahwa tumbuhan yang disiram/dipupuki dengan barang najis maka tidak boleh dimakan sampai disiram dengan air suci sampai bekas barang najisnya hilang.
- Dan jika ada wadah yang diletakkan di dalamnya makanan najis, jika masih ada bau dan bekasnya maka hukumnya najis karena ada kemungkinan bau atau bekas makanan najis tersebut menempel di makanan yang berikutnya diletakkan di wadah tersebut, adapun jika tidak ada bau atau bekas maka tidak masalah. Dan para ulama berkata: barang najis yang

kering jika bersentuhan dengan barang suci yang kering maka suci tanpa perbedaan pendapat.

3. Sebab ketiga: Memabukkan

Syariat Islam mengharamkan khamr secara gamblang sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Maidah ayat 90:

(يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)

"Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamr, judi, berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dari perbuatan syaithan maka jauhilah perbuatan itu agar engkau beruntung"

Dan pengharaman ini mencakup semua minuman dan makanan yang memabukkan ketika dikonsumsi dalam jumlah banyak atau sedikit tanpa melihat bahan bakunya dan tanpa melihat namanya. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

(ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها)

"Sungguh akan meminum sebagian dari ummatku khamr dan mereka menamakannya dengan selain namanya"

Dan dalil yang menunjukkan bahwa nama khamr mencakup semua hal yang memabukkan adalah hadits riwayat Muslim:

(كل مسكر خمر وكل خمر حرام)

"Semua hal yang memabukkan itu khamr dan semua khamr haram"

Pendapat sebagian besar ulama tentang najisnya khamr adalah najis menurut ayat di atas, karena khamr disifati dengan kata "rijs" dan kata tersebut berarti najis dalam bahasa arab.

Dan masuk dalam hal tersebut masakan yang dimasak dalam khamr atau dicampur dengannya.

Dan berdasarkan hal tersebut haram bagi setiap muslim menjual barang yang mengandung bahan yang memabukkan, sama saja menjual kepada muslim atau selainnya seperti disebutkan dalam hadits riwayat Muslim:

(إن الذي حرم شربها حرم بيعها)

"Sesungguhnya hal-hal yang tidak boleh diminum tidak boleh dijual"

Dan tentunya mengikuti hukum haramnya jual beli tersebut akad-akad lain seperti hibah, membeli, dan lainnya dan hal ini ditunjukkan oleh hadits riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud:

(لعن الله الخمر وشاربيها وساقيتها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه و
آكل ثمنها)

"Allah melaknat khamr dan peminumnya dan orang yang menuangnya dan penjualnya dan pembelinya dan yang membuatnya dan yang meminta dibuatkan dan yang membawanya dan yang dibawakan kepadanya dan orang yang memakan hasilnya"

Ketika khamr berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa perbuatan manusia maka boleh dikonsumsi berdasarkan kesepakatan ulama, adapun jika berubah dengan perbuatan manusia maka hukumnya tetap haram sebagaimana hadits Nabi shallallahu alaihi wa sallam ketika ditanya tentang anak-anak yatim yang mewarisi khamr maka beliau memerintahkan untuk ditumpahkan dan melarang untuk dijadikan cuka (hadits riwayat Ahmad).

Dan termasuk yang diharamkan: hal yang menghilangkan akal dan indera, atau hal yang menghilangkan akal saja sama saja dengan dihirup atau lainnya.

4. Sebab keempat: Kepemilikan orang lain

Syariat melarang untuk melakukan apapun terhadap harta orang lain sampai mendapatkan izin sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 29:

(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)

"Wahai orang-orang yang beriman jangan kalian makan harta sebagian kalian dengan batil kecuali setelah saling ridha dalam perdagangan"

Maka tidak boleh memakan atau meminum makanan atau minuman milik orang lain dan tidak boleh pula menjualnya jika ia mengetahui keadaannya.

Dan termasuk dalam hal ini: barang curian, barang ghasab (dipakai tanpa izin) atau harta yang dihasilkan dari penjualan barang haram atau hasil dari perbuatan yang diharamkan seperti judi atau begal.

BAB 2

BAHAN PANGAN HEWANI

Sub bab 1: Asal hukum makanan hewani

Berbeda pendapat para ulama tentang asal hukum daging dan sembelihan. Sebagian berpendapat bahwa hukum asalnya adalah haram, karena hewan tidak halal sampai terpenuhinya syarat-syarat tertentu. Dan sebagian lainnya berpendapat asal hukumnya adalah halal dan boleh sampai datang dalil yang mengharamkan, dan ini adalah pendapat yang kuat dengan alasan bahwa Allah 'Azza wa jalla telah membatasi hal-hal yang haram sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-An'am ayat 119:

(و قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه)

"Dan Dia (Allah) telah menjelaskan kepada kalian apa yang diharamkan atas kalian kecuali jika kalian terpaksa"

Dalil diatas menjelaskan bahwa asal hukumnya adalah boleh, dan yang diharamkanlah yang dibatasi.

Sub bab 2: Sifat bahan pangan hewani yang mubah

1. Sifat yang berkaitan dengan dzat yang dimakan:

Asal hukum memakan hewan adalah boleh, dan dikecualikan darinya hal-hal berikut:

- Bangkai: hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i, dan termasuk didalamnya dagingnya, tulangnya, otaknya dan lain sebagainya.
- Darah: darah yang dimaksud adalah darah yang mengalir dari pembuluh darah, adapun darah yang tersimpan dalam organ dan daging hewan maka itu tidak haram meskipun cairannya berwarna merah, Allah ta'ala berfirman dalam Surat Al-An'am ayat 145:

(قل لا أجد في ما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير)

"Katakanlah (Muhammad) aku tidak menemukan dari apa yang diwahyukan kepadaku hal yang diharamkan memakannya bagi orang yang ingin memakannya kecuali bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi."

- Babi: dan termasuk didalamnya dagingnya, lemaknya, tulangnya, otaknya, kulitnya, kepalanya dan susunya berdasarkan kesepakatan para ulama.
- Hewan buas yang bertaring seperti singa, serigala, anjing, biawak, gajah, monyet dan lainnya adalah haram. Bersabda Nabi shallallahu aalaihi wa sallam dalam hadits riwayat Muslim:

"كل ذي ناب من السباع فأكله حرام"

"Setiap hewan buas yang bertaring haram dimakan"

- Burung yang bercakar seperti elang, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengharamkan setiap burung yang bercakar (HR Muslim)
- Hewan yang memakan barang najis, kalau memakan najis memang sudah menjadi sifat aslinya maka haram seperti burung hering, gagak dan lainnya maka hukumnya haram, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah memerintahkan untuk membunuh burung gagak dan mensifati burung gagak dengan fasiq (muttafaq alaih) yang menunjukkan keharamannya, jika bukan termasuk dari sifat aslinya seperti jalalah (hewan ternak yang diberi makan kotoran) maka hukumnya haram sampai dibersihkan dengan cara diberi makan dengan pakan yang suci, karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengharamkan memakan daging hewan jalalah (HR Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)
- Keledai peliharaan, karena Nabi mengharamkannya (HR Bukhari)
- Anak yang lahir setengah dari hewan halal dan haram seperti bagal yang merupakan hasil kawin silang kuda dan keledai.
- Manusia, maka tidak boleh memasukkan bagian apapun dari manusia kedalam makanan berdasarkan kesepakatan ulama.
- Hewan berbisa atau beracun seperti ular, kalajengking, dan beberapa jenis ikan beracun
- Potongan dari hewan yang harus disembelih dalam keadaan hidup, seperti kaki yang putus dari kambing berdasarkan hadits riwayat Abu Daud dan Tirmidzi:

(ما قطع من حيوان وهي حية فهو ميتة)

"Apa yang dipotong dari hewan dan hewan tersebut masih hidup adalah bangkai"

Adapun jika potongan tersebut berasal dari hewan yang tidak perlu disembelih seperti ikan maka hukumnya halal.

- Dan sebagian ulama berpendapat bahwa hewan yang menjijikan bagi orang yang memiliki akal yang sehat adalah haram dan dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 4:

(يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات)

"Mereka bertanya kepadamu apa yang dihalalkan untuk mereka, katakanlah (Muhammad) dihalalkan bagi kalian hal-hal yang baik"

2. Sifat yang berkaitan dengan cara penyembelihan:

Hewan terbagi menjadi 2:

- A. Hewan yang hanya bisa hidup di air seperti ikan, maka hewan-hewan ini boleh dimakan secara muthlaq tanpa harus disembelih, dengan dalil hadits nabi Shallallahu alaihi wa sallam tentang laut yang diriwayatkan Abu Daud, Malik, dan Tirmidzi:

(هو طهور ماؤه الحل ميتته)

"Laut itu suci mensucikan airnya dan halal bangkainya"

Dan diikutkan kepada bagian ini belalang sebagaimana hadits nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang diriwayatkan Ibnu Majah:

(أحلت لنا ميتتان: السمك و الجراد)

"Dihalalkan bagi kita 2 bangkai: ikan dan belalang"

- B. Hewan selain hewan laut dan selain hewan yang sudah dijelaskan keharamannya sebelumnya seperti sapi, kambing, unta, kuda dan lain sebagainya, Maka hewan-hewan ini harus disembelih sesuai ketentuan berikut:

- Alatnya harus tajam dan bisa melukai dan bisa terbuat dari besi, kayu ataupun bahan yang lain. Namun alat tersebut tidak boleh terbuat dari kuku, tulang atau gigi hewan dan tidak boleh diolesi racun, Allah ta'ala berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 3:

(حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير الله به و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما أكل السبع إلا ما ذكيتم و ما ذبح على النصب و أن تستقسموا بالأزلام ذالكم فسق)

"Diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, apa yang disembelih selain dengan nama Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam hewan buas kecuali apa yang engkau sembelih dan hewan yang disembelih untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, hal-hal tersebut adalah kefasikan"

- Sembelihan dilakukan di leher, dan lebih utama untuk menyembelih kambing di daerah atas lehernya dan untuk menyembelih unta di daerah bawah lehernya dekat dada, maka tidak halal hewan yang mati karena hancur otaknya, dibolongi ususnya atau dipecahkan kepalanya.
- Sembelihan memotong sampai memutus bagian hulqum (faucet/jalur nafas), bal'um (pharynx/jalur makanan) dan wadjain (2 pembuluh darah), dan dalil hal tersebut hadits nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

(ما أنهر الدم و ذكر اسم الله عليه فكل)

"Hewan yang mengucurkan darah dan dibacakan nama Allah atasnya maka makanlah"

Dan para ulama berselisih dalam mencukupkan sembelihan dengan terputusnya sebagian besar organ tersebut saja. Maka tidak halal hewan yang mati karena tulang sumsumnya terpotong atau dipukul tulang belakangnya tanpa memotong saluran-saluran tersebut.

- Dari poin-poin diatas maka tidak halal dan najis hukumnya hewan yang dibunuh dengan ditembak atau diestrum kecuali jika disembelih secara syar'i terlebih dahulu sebelum mati.

Adapun menyiksa hewan sebelum disembelih untuk melemahkan perlawanannya dengan dipukul atau dihilangkan fungsi syarafnya maka hukumnya haram, namun bisa dimakan dagingnya jika disembelih sebelum mati.

Adapun melemahkan perlawanan hewan dengan kesadarannya semisal dengan carbondioksida maka tidak haram dimakan daging hewan tersebut selama disembelih ketika hidup namun perbuatan ini makruh karena mengurangi darah yang keluar dalam proses penyembelihan.

- Hanya menyebut nama Allah ketika menyembelih, maka tidak halal hewan yang disembelih dengan menyebut nama Yesus atau lainnya seperti yang dijelaskan pada Surat Al-Maidah ayat 3 sebelumnya. Ulama berselisih tentang wajibnya membaca bismillah ketika menyembelih. Dan tidak masalah menyebut bismillah sekali saja untuk lebih dari 1 hewan kalau disembelih dalam satu waktu.

Dan ada beberapa hal yang disukai ketika menyembelih namun tidak wajib seperti menghadapkan sembelihan kearah kiblat, menyembelih unta dalam keadaan unta tersebut berdiri, mempercepat sembelihan, menyembelih dengan tangan kanan, menghalangi hewan sembelihan dari proses mengasah pisau atau penyembelihan hewan lain serta berlaku lembut terhadap hewan sembelihan.

3. Sifat yang berkaitan dengan si penyembelih:

Hewan yang tidak harus disembelih seperti ikan atau belalang maka halal secara mutlak dan tidak memperhatikan sifat nelayan yang menangkap hewan-hewan itu.

Adapun hewan-hewan yang harus disembelih maka penyembelinya harus memenuhi syarat berikut:

- Mumayyiz (bisa membedakan antara yang baik dan buruk) dan biasanya hal tersebut terjadi setelah umur 7 tahun laki-laki ataupun perempuan.
- Berakal, maka tidak halal sembelihan orang gila atau mabuk.
- Muslim atau ahli kitab (yahudi atau nasrani), maka tidak sah sembelihan penyembah berhala, orang murtad, orang atheis dan lain sebagainya dan tidak halal juga sembelihan orang yang meninggalkan shalat meskipun dianggap sebagai orang muslim menurut pandangan sebagian ulama.

Dan Syiah Imamiyah mengharamkan sembelihan ahli kitab, sementara ahlussunnah membolehkannya sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 5:

(و طعم الذين أوتوا الكتاب هل لكم)

"Dan makanan ahli kitab itu halal untuk kalian"

Dan yang dimaksud makanan adalah sembelihan.

- Sang penyembelih memang meniatkan untuk menyembelih, adapun jika meniatkan untuk memukul lalu hewan itu mati maka tidak halal hewan tersebut.

Wallahua'lam bisshawab.